

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

29ª VARA CRIMINAL

AV.DR.ABRAHÃO RIBEIRO Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**SENTENÇA**

Processo Digital nº: **0000679-45.2017.8.26.0635**
 Classe - Assunto: **Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Autor: **Justiça Pública**
 Réu: **ADRIANO RODRIGUES DE LIMA**

Vistos.

ADRIANO RODRIGUES DE LIMA foi denunciado pelo Ministério Público, como incurso nas sanções do artigo 33, *caput* da Lei 11.343/06, porque no dia 27 de janeiro de 2017, por volta das 23h30, na Rua Galileu Gaia, próximo ao viaduto Curuçá, Vila Maria, neste município e comarca de São Paulo, transportava e trazia consigo, para fins de mercancia, sem autorização e em desacordo com determinação legal, 11 (onze) invólucros plásticos de maconha, com peso líquido de 33,2g (trinta e três gramas e dois decigramas), substância esta que causa dependência física e psíquica.

O acusado foi preso em flagrante, mas obteve liberdade provisória mediante o cumprimento de medidas cautelares (fls. 04, 98/99).

Citado em cartório, o réu apresentou resposta à acusação (fls. 158, 161/164).

Recebeu-se a denúncia (fls. 165/166).

Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas arroladas pela acusação e as testemunhas de defesa. Ao final, o réu foi interrogado.

Em memoriais, o Ministério Público requereu a

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

29ª VARA CRIMINAL

AV.DR.ABRAHÃO RIBEIRO Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

procedência da ação penal, com a condenação nos termos da denúncia.

A Defesa pugnou pela improcedência e, subsidiariamente, aplicação de benefícios legais.

ESSES, EM SÍNTESE, OS FATOS.**FUNDAMENTO E DECIDO.**

A materialidade restou demonstrada pelo auto de exibição/apreensão (fls. 10/11), boletim de ocorrência (fls. 12/14), pelo auto de constatação provisória (fls. 15/18), laudo de exame químico-toxicológico (fls. 142/143), pelo laudo pericial da caixa (fls. 193/195), bem como pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório.

Sobre a autoria, merece destaque a prova oral produzida em juízo.

Interrogado, o acusado negou a mercancia ilícita, bem como o uso de drogas. Declarou que estava em uma festa organizada por sua mãe e que fez uso de bebida. Declarou que foi parado pelos policiais. Informou que havia adquirido o carro há pouco tempo. Indagado, disse aos policiais que havia dinheiro no carro.

A versão do acusado restou isolada nos autos.

O policial **WASHINGTON RICARDO PAIVA DE CARVALHO** informou que estava em operação de bloqueio, e determinou a parada do carro conduzido pelo réu. Em revista pessoal nada de ilícito foi encontrado. Porém, no interior do veículo, foi encontrada uma caixa de papelão que continha diversas cédulas, no total de R\$ 13.000,00 (treze mil reais). Indagado, o réu disse que o dinheiro



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

29ª VARA CRIMINAL

AV.DR.ABRAHÃO RIBEIRO Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

era proveniente da venda de roupas. Também, sob o banco, foram encontradas onze porções de maconha. Na sequência, o réu colocou algo na boca, retirado do bolso. O réu tentou empreender fuga. Às perguntas da defesa, informou que conhece a região e que tem conhecimento da existência do comércio de roupas usadas.

No mesmo sentido, as declarações da testemunha policial **WILSON RENATO RIBEIRO**. Informou que o réu aparentava ter feito uso de drogas ou bebida alcoólica. Declarou que no local, há venda de roupas usadas e também intenso tráfico de drogas. Declarou que o dinheiro estava dobrado.

A testemunha de defesa **ELIZABETH APARECIDA MENECHELHI** afirmou que no dia dos fatos foi chamada pela mãe do acusado para ajuda-la a preparar uma festividade de aniversário do réu e de outros parentes. No dia seguinte, quando retornaria ao local, a genitora do réu lhe telefonou informando que ele havia sido preso. Negou conhecimento do envolvimento do réu com o tráfico e com o uso de entorpecentes.

A testemunha de defesa **WALLACE FREIRES DA SILVA** relatou que trabalhava para o réu no comércio de roupas e que recebia a quantia de R\$ 1.200,00 por mês.

A testemunha de defesa **BRUNO ALEXANDRE SILVA RIBEIRO** declarou ser funcionário do réu no ramo de roupas usadas. Negou conhecimento sobre o envolvimento do réu com o tráfico ou uso de drogas.

Cai a lançar notar, que a prova policial se reveste da credibilidade dos depoimentos em geral.

Como preleciona Fernando de Almeida Pedroso "Não se valoriza em demasia o depoimento policial, como se nele


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
29ª VARA CRIMINAL
AV.DR.ABRAHÃO RIBEIRO Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

devesse estar contida toda a verdade. Também não se o desmerece, invalidando-o, partindo-se de um princípio – nem sempre verdadeiro – de que tal testemunho possa estar comprometido. Cumpre, destarte, sempre examiná-lo dentro do episódio em razão do qual se apresenta, em cotejo com as demais provas e em frente dos característicos de cada caso” (in Prova Penal (Doutrina e Jurisprudência), 2º ed. Editora RT, 2005). *“Inexistente qualquer indício que possa desabonar os depoimentos prestados por policiais, de molde a caracterizar que fossem desafetos do acusado, tivessem hostil prevenção contra ele, ou quisessem indevidamente prejudicá-lo, nada obsta que o decreto condenatório pelo uso de entorpecente seja baseado nesse tipo de prova”* (RT 765/584).

Os policiais foram firmes quando atribuíram ao réu a propriedade da droga.

Os elementos indicativos de mercancia ilícita consistem na apreensão da droga – 11 porções de maconha – e na apreensão de elevada quantia em dinheiro – 13 (treze) mil reais - no interior do carro conduzido pelo acusado.

Entendo que o cenário tal como lançado não autoriza o édito condenatório.

Não se afasta o fato de as porções de entorpecentes terem sido apreendidas em poder do acusado. Mas, na hipótese em apreço, com exceção da apreensão do dinheiro, não há qualquer elemento que comprove a mercancia ilícita. Em outras palavras, não há prova segura de que o acusado estivesse exercendo o tráfico de drogas.

Certo que a justificativa do réu pela apreensão de elevada quantia em dinheiro em seu veículo não foi comprovada



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

29ª VARA CRIMINAL

AV.DR.ABRAHÃO RIBEIRO Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

nos autos. Mas, sua versão também não foi desmerecida.

Assim, porque não evidenciado o comércio e não demonstrada a origem espúria do dinheiro apreendido, entendo que a hipótese não autoriza a condenação com lastro apenas em elementos indiciários, beneficiando-se o acusado da dúvida.

A sentença de conteúdo condenatório – preconiza FERNANDO DE ALMEIDA PEDROSO – exige, para sua prolação, a certeza de ter sido cometido o crime e de ser o acusado o seu autor. A menor dúvida a respeito acena para a possibilidade de inocência do réu, de sorte que a Justiça não faria jus a essa denominação se aceitasse, nessas circunstâncias, um édito condenatório, operando com uma margem de risco – mínima que seja – de condenar quem nada deva.

Assim, diante da precariedade dos elementos probatórios coligidos, imprescindível a absolvição do acusado.

Ante o exposto, julgo improcedente o pedido e **ABSOLVO** o réu **ADRIANO RODRIGUES DE LIMA**, qualificado nos autos, do delito que lhe foi imputado na denúncia, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Publique-se.

São Paulo, 11 de agosto de 2017.

ROSEANE CRISTINA DE AGUIAR ALMEIDA

Juíza de Direito

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**